

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ที่ดินอันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดี ทั้งห้ารายและที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารพิพาทของผู้ร้องสอดตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้เริ่มดำเนินการจัดสรรที่ดินก่อนที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จะมีผลใช้บังคับ แต่ต่อมาได้มีการยื่นแบบรายการ และหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีตามที่ประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ กำหนด และได้มีการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างผู้ขาย กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ระบุเจตนาให้โครงการดังกล่าวเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยผู้จัดสรรที่ดินให้คำมั่นต่อผู้ซื้อว่าจะปรับปรุงที่ดินจัดสรรในโครงการดังกล่าวให้เป็นที่อยู่อาศัย ชั้นดี มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และจะดูแลให้ผู้ซื้อใช้ที่ดินปลูกสร้างเฉพาะที่อยู่อาศัย เท่านั้น จะใช้ที่ดินเพื่อการอย่างอื่น เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรือประโยชน์ ทางการค้า หรือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดซึ่งมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้จัดสรรที่ดินเสียก่อน ดังนั้น แม้ว่าการจัดสรรที่ดินข้างต้นจะได้รับการยกเว้นให้ดำเนินการ จัดสรรที่ดินต่อไปได้ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แต่เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แล้ว จะเห็นได้ว่า การไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ มุ่งประสงค์จะยกเว้นให้ผู้จัดสรรที่ดินไม่ต้องมายื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดิน รวมถึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามที่กำหนดไว้ แต่การที่ ผู้จัดสรรที่ดินได้ยื่นแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แล้ว ผู้จัดสรรที่ดินจะดำเนินการให้แตกต่างไป จากแบบรายการและหลักฐาน รวมถึงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่เสนอไว้แล้วไม่ได้ เพราะมิฉะนั้นแล้ว ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะไม่มีหลักประกันใดที่จะคุ้มครองประโยชน์ตามเจตนารมณ์ ที่ต้องการลดข้อพิพาทและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร กรณีจึงต้องถือว่าที่ดิน โครงการพิพาทมีการจัดสรรตามแผนผังโครงการเป็นที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว และมีการจัดทำ สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเป็นคำมั่นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว วัตถุประสงค์ตามคำมั่นดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครอง เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดสรรที่ดิน แปลงนั้นด้วย หากการพิจารณาอนุญาตกระทำโดยฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ ของการจัดสรรที่ดินตามที่กำหนดไว้ในแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดินที่ผู้จัดสรร ได้ยื่นไว้ ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



อนึ่ง ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมรู้ได้ว่า ลักษณะของอาคารที่ขออนุญาตนั้นมีได้มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม โดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินบริเวณพิพาท และตามข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร โดยผู้จัดสรรที่ดินได้เคยมีหนังสือยืนยันเจตนารมณ์ของการจัดสรรที่ดินข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีด้วยแล้ว ประกอบกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารยังได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้รับใบอนุญาตจึงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่นเกี่ยวกับอาคารดังกล่าว มิใช่ได้รับสิทธิตามกฎหมายอื่นโดยผลของการได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย และกรณีไม่เป็นการยกเว้นให้กระทำการที่กฎหมายอื่นกำหนดห้ามกระทำหรือกำหนดให้ความคุ้มครองไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเจตนารมณ์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินจัดสรรซึ่งผู้ซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้รับการคุ้มครองตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ และแม้ต่อมาจะมีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกมาบังคับใช้แทน แต่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวก็มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเช่นเดียวกัน ผู้ร้องสอดในฐานะผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจึงต้องผูกพันที่จะต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามเจตนารมณ์ในการจัดสรรที่ดินโครงการนี้ อีกทั้ง การอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารที่มีการแบ่งเป็นห้อง ๆ จำนวนมาก อันเป็นการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการให้บุคคลทั่วไปเช่าพักอาศัยในลักษณะหอพัก หรืออพาร์ทเมนต์ ในที่ดินจัดสรรที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว จะส่งผลให้มีผู้เช่าเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ย่อมทำให้มาตรฐานด้านสาธารณสุขปลอดภัยและบริการสาธารณะเพื่อรองรับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและบริวารลดลง หรือเสื่อมประโยชน์แก่การใช้สอย และจะทำให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ความไม่พอเพียงของสาธารณสุขและบริการสาธารณะ รวมทั้งยังทำให้หมู่บ้านขาดความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยอีกด้วย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรส่วนรวมที่ต้องได้รับผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัยอย่างปกติสุขภายในหมู่บ้านจัดสรร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทให้ผู้ร้องสอดโดยระบุว่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินจัดสรรของโครงการดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สามารถจัดตั้งสถานีบริการก๊าซ NGV บนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางน้อยกว่า ๑๖ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กรุงเทพมหานครควบคุมมิให้มีการเปิดสถานีบริการก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาแนวทางและมาตรการให้สถานีบริการ LPG ปรับเปลี่ยนไปให้บริการก๊าซ NGV เป็นกรณีที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนหันไปใช้พลังงานจากก๊าซ NGV ทดแทนการใช้พลังงานจากก๊าซ LPG โดยเป็นเพียงแนวนโยบายที่มีผลผูกพันเฉพาะส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหาแนวทางและมาตรการเพื่อให้สถานีบริการก๊าซ LPG ปรับเปลี่ยนไปให้บริการก๊าซ NGV เท่านั้น หากส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องการจะควบคุมมิให้มีการเปิดสถานีบริการก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น ก็ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเสียก่อน ดังนั้น เมื่อมีผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG โดยดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับขณะนั้นกำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่ต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้น โดยไม่อาจยกมติดังกล่าวมาเป็นเหตุปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

สรุปข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. (ผู้ร้องสอด) ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยจะก่อสร้างอาคารชนิดตึกชั้นเดียว จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารบริการ (สำนักงานห้องน้ำ) ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นหลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซ อาคารรวมไปถึงบ่อ ค.ส.ล. จำนวน ๑ บ่อ เพื่อใช้ฝังถังก๊าซใต้ดิน และกำแพง ค.ส.ล. ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็นกำแพงกันไฟ ซึ่งเป็นการก่อสร้างในที่ดินบริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบเจ็ดพักอาศัยอยู่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบเจ็ดเห็นว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ควบคุมมิให้มีการเปิดสถานีบริการก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาหาแนวทางและมาตรการให้สถานีบริการก๊าซ LPG ปรับเปลี่ยนไปให้บริการก๊าซ NGV การที่ผู้ร้องสอดยื่นขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นการยื่นภายหลังมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ประกอบกับกิจการสถานีบริการก๊าซ



เป็นกิจการที่เสี่ยงอันตราย การก่อสร้างสถานบริการก๊าซในเขตชุมชนที่มีบ้านพักอาศัยติดกันหนาแน่น หากเกิดอุบัติเหตุย่อมสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบเจตนาในฐานะตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) คัดค้านการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการก๊าซ LPG ในบริเวณดังกล่าว แต่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบเจตนาทราบโดยอ้างอิงความเห็นของสำนักงานกฎหมายและคดีกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้ในการควบคุมการเปิดสถานบริการก๊าซ LPG ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น หากมีการขออนุญาตก่อสร้างสถานบริการก๊าซ LPG โดยดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ก็ต้องออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบเจตนาไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอดและให้ระงับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ดำเนินการสั่งหรือดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการก่อสร้างใด ๆ บนที่ดินหน้าหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบเจตนาพักอาศัย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บริเวณที่ดินที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานบริการก๊าซ LPG เป็นที่ดินประเภท ย.๔ บริเวณหมายเลข ย.๔-๒๕ (สีเหลือง) อันเป็นพื้นที่ตามข้อ ๙ (ง)^{๑๑} ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อปรากฏ

^{๑๑} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๙ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินประเภท ย. ๑ ถึง ย. ๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมีวัตถุประสงค์และจำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(ง) ที่ดินประเภท ย. ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยบริเวณระหว่างเขตเมืองชั้นในกับเขตชานเมืองที่มีความสะดวกในการเดินทาง จำแนกเป็นบริเวณ ย. ๔-๑ ถึง ย. ๔-๔๕

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อเท็จจริงว่า อาคารชนิดตึกชั้นเดียวทั้งสองหลังที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้าง ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินน้อยกว่า ๓ : ๑ มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ด้านหน้าของสถานบริการอยู่ติดถนนราชพฤกษ์ ซึ่งมีเขตทางกว้าง ๖๐ เมตร การขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดจึงเป็นไปตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง (๑) และ (๒)^{๒๒} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน อีกทั้งตามแบบแปลนได้มีการร่นแนวอาคารห่างเขตถนน ๑๕ เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๔ (๑๓)^{๒๓} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฟากในท้องที่แขวงตลิ่งชัน แขวงจิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางพรหม แขวงบางเขื่อนขันธ์ เขตตลิ่งชัน และแขวงบางแวก แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์

^{๒๒} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานบริการก๊าซที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

ฯลฯ

ฯลฯ

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๓ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๓ : ๑

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

^{๒๓} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงตลิ่งชัน แขวงจิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางพรหม แขวงบางเขื่อนขันธ์ เขตตลิ่งชัน และแขวงบางแวก แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ ห้องบรรจุก๊าซ และสถานบริการก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ฯลฯ

ฯลฯ

ทั้งนี้ ภายในระยะสิบห้าเมตรจากเขตถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฟาก ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้



แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ นอกจากนี้ อาคารชนิดตึกที่ขออนุญาตก่อสร้างทั้งสองหลังเป็นอาคารที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ มีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างมากกว่า ๖ เมตร มีความสูงน้อยกว่า ๑๕ เมตร มีที่ว่างโดยรอบอาคาร ๔.๐๔ เมตร มีระยะร่นห่างจากเขตถนนสาธารณะมากกว่า ๔ เมตร กรณีจึงเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๒ (๖)^{๔๔} และข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง^{๔๕} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบเจตต์คัดค้านว่า ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้คัดค้านว่าหากผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการสถานีบริการก๊าซ LPG อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบเจตต์ซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรณีคดีนี้เป็นเพียงขั้นตอนที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซ LPG ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เท่านั้น ผู้ร้องสอดจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาต ประกอบกิจการบริการก๊าซ LPG ต่อกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอด จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ความเห็นชอบการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถจัดตั้งสถานีบริการก๊าซ NGV บนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางน้อยกว่า ๑๖ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควบคุมมิให้มีการเปิดสถานีบริการก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาแนวทางและมาตรการให้สถานีบริการก๊าซ LPG ปรับเปลี่ยนการไปให้บริการก๊าซ NGV นั้น เป็นกรณีที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนหันไปใช้พลังงานจากก๊าซ NGV ทดแทน

^{๔๔-๔๕} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น หรือสูงเกิน ๘ เมตร ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน ๓ ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๕ อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

การใช้พลังงานจากก๊าซ LPG ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีมิได้มีสถานะเป็นกฎหมายจึงจำเป็นต้องมีมติให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้สามารถจัดตั้งสถานบริการก๊าซ NGV ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการควบคุมมิให้มีการเปิดสถานบริการก๊าซ LPG คณะรัฐมนตรียังมิได้อนุมัติให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงเป็นเพียงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการหาแนวทางและมาตรการเพื่อให้สถานบริการก๊าซ LPG ปรับเปลี่ยนไปให้บริการก๊าซ NGV เท่านั้น ยังไม่มีผลเป็นการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ต้องถือปฏิบัติเท่านั้น หากส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควบคุมมิให้มีการเปิดสถานบริการก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น อันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสภาพของสิทธิและหน้าที่ของเอกชน ก็ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเสียก่อน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดแล้วเห็นว่า เป็นการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะนั้นกำหนด ก็ต้องออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอด โดยไม่อาจยกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มาใช้ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๕/๒๕๕๘)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ข้อ ๕๐ วรรคสอง (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้อาคารที่สูงเกิน ๒ ชั้น หรือเกิน ๘ เมตร ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร



ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ทางสาธารณะ อันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งของตกลงจากตัวอาคารได้ ดังนั้น เมื่ออาคารพิพาทเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น ก่อสร้างติดถนนสาธารณะที่มีความกว้าง ๖.๙๐ เมตร โดยมีระยะถอยร่นระหว่างอาคารกับกึ่งกลางถนนสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

นาง ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากผู้อำนวยการเขตพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ บริเวณปากซอยถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน ศ. โดยก่อสร้างเป็นอาคารชนิดตึก มีชั้นลอยจำนวน ๑ หลัง สำหรับใช้พักอาศัย แต่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องขอยกเลิกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เนื่องจากอาคารที่ทำการก่อสร้างตามใบอนุญาตมีปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ทำให้ต้องมีการแก้ไข และจะได้ทำการแก้ไขรูปแบบเพื่อยื่นขออนุญาตต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และดำเนินการแก้ไขและยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารที่ก่อสร้าง ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่ได้แก้ไขรูปแบบใหม่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพิพาทดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณชุมชนที่มีการก่อสร้างอาคารพิพาทและเป็นผู้ใช้นนชยสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน ศ. เห็นว่า อาคารพิพาทมีการก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และมีระยะถอยร่นของอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมีการต่อเติมหลังคาราวตากผ้า รุกล้ำทางสาธารณะประโยชน์ และจัดให้มีที่จอดรถด้านหลังอาคารเต็มทั้งสองฝั่ง อันเป็นการกีดขวางทางสัญจรของประชาชน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรื้อถอนอาคารพิพาทที่ก่อสร้างผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต และมีระยะถอยร่นของอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งรื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนที่ดัดแปลงรุกล้ำทางสาธารณะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พยานผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้าทำการตรวจสอบอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีผู้ฟ้องคดี ผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้แทนเจ้าของอาคารพิพาทร่วมตรวจสอบด้วย พบว่า (๑) อาคารพิพาทเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น ไม่มีชั้นดาดฟ้า มีความสูงอาคารรวม ๑๕.๐๙ เมตร เมื่อวัดจากระดับถนนสาธารณะมีพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น ๙๗๙.๕ ตารางเมตร มีการใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแต่ละห้องมีพื้นที่ไม่ถึง ๖๐ ตารางเมตร (๒) อาคารด้านหน้า (ทิศตะวันออก) อยู่ริมซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ มีความกว้างบริเวณหน้าอาคารพิพาท ๙.๙๐ ถึง ๙.๕๐ เมตร มีระยะร่นแนวอาคารด้านหน้าจากเขตซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ มีระยะ ๒.๗๐ ถึง ๒.๙๐ เมตร หรือระยะร่นแนวอาคาร ๗.๖๕ เมตร เมื่อวัดจากศูนย์กลางซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ และวัดระยะร่นของตึกแถวบริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารพิพาทได้มีระยะร่นแนวอาคารจากกึ่งกลางซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ มีระยะ ๗.๖๕ เมตร เช่นกัน โดยในการวัดความกว้างของซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ ไม่สามารถตรวจพบหลักหมุดโนนที่ดินทั้งสองฝั่ง จึงถือเอาแนวรั้วอาคารข้างเคียงที่เป็นแนวรั้วเดิมทั้งสองฝั่งซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ เป็นแนวเขตที่ดิน (๓) อาคารด้านข้าง (ทิศใต้) อยู่ริมซอยทางเข้าหมู่บ้าน ศ. เป็นถนนสาธารณะมีแนวรั้วอาคารข้างเคียงฝั่งตรงข้ามอาคารพิพาทเป็นแนวรั้วเดิม สามารถใช้เป็นแนวเขตถนนสาธารณะด้านฝั่งตรงข้ามอาคารพิพาทได้ จากการวัดความกว้างของซอยทางเข้าหมู่บ้าน ศ. โดยวัดจากแนวรั้วเดิมด้านฝั่งตรงข้ามอาคารพิพาทถึงแนวทางเท้าอาคารพิพาทที่ก่อสร้างมีความกว้าง ๗.๒๗ ถึง ๗.๒๓ เมตร (๔) อาคารด้านหลัง (ทิศตะวันตก) อยู่ริมซอยภายในหมู่บ้าน ศ. เป็นถนนสาธารณะมีความกว้าง ๖.๙๐ เมตร มีระยะร่นแนวอาคารด้านหลังจากเขตซอยดังกล่าว ๒.๗๗ เมตร หรือมีระยะร่นแนวอาคารด้านหลัง ๖.๒๒ เมตร เมื่อวัดจากกึ่งกลางซอยภายในหมู่บ้าน ศ. และ (๕) ส่วนอาคารพิพาทด้านทิศเหนือ พบว่า ที่ตั้งอาคารพิพาทมีระยะร่นห่างจากอาคารข้างเคียงด้านทิศเหนือ ๐.๙๒ ถึง ๐.๙๑ เมตร พยานผู้เชี่ยวชาญรายดังกล่าวมีความเห็นว่า ในส่วนของอาคารพิพาท (ทิศใต้) เนื่องจากการรังวัดในครั้งนี้ ไม่พบหมุดหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕๔๕๗ และหมายเลข ๕๔๖๐ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ แต่ได้อาศัยแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก มีแนวอาคารข้างเคียงเดิม นำมาอ้างอิงเป็นแนวเขตที่ดินด้านนั้น ๆ เมื่อได้นำมาคำนวณเปรียบเทียบกับขนาดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ ที่มีเนื้อที่ ๙๓ ตารางวา แล้ว ที่ดินจะมีขนาดกว้าง ๑๒.๗๘ เมตร ความยาว ๒๖.๔๐ เมตร เมื่อหักเนื้อที่บริเวณมุมแปลงที่ดินแล้ว มีพื้นที่ประมาณ ๓๓๒ ตารางเมตร จะได้ความกว้างของซอยทางเข้าหมู่บ้าน ศ. อยู่นอกโฉนดที่ดินกว้าง ๖.๙๐ เมตร เท่ากับว่าอาคารได้ร่นแนวจากกึ่งกลางถนนสาธารณะดังกล่าวไว้ ๕.๙๘ เมตร น้อยกว่า ๖ เมตร



ส่วนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญอีกราย ได้รายงานผลการรังวัดที่ดินที่ตั้งอาคารพิพาทว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าหลุดหลักเขตที่ดินหมายเลขที่ ๕๔๕๗ และหมายเลขที่ ๕๔๖๐ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ อยู่ที่ใด จึงรังวัดที่ดินตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำซึ่งซึ่งผลการนำซึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่า ถนนซอยสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน ศ. มีความกว้าง ๖.๙๙๕ เมตร อาคารพิพาทมีระยะร่น ๕.๗๘ เมตร จากกึ่งกลางถนนซอยสาธารณะ และผลการนำซึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรากฏว่า ถนนซอยสาธารณะดังกล่าวมีความกว้าง ๖.๐๙๓ เมตร อาคารพิพาทมีระยะร่น ๖.๒๓ เมตร จากกึ่งกลางถนนซอยสาธารณะ ทั้งนี้ พยานผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ข้อสังเกตว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำซึ่งจุดหลักหมุดเลขที่ ๕๔๕๗ และเลขที่ ๕๔๖๐ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ แตกต่างจากจุดที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำซึ่งและแม้ว่าการนำซึ่งจุดหลักหมุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต่างกัน แต่จากการนำซึ่งจุดหลักหมุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ได้เนื้อที่ดิน ๘๕ ตารางวา ในขณะที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบุว่าเนื้อที่เพียง ๘๓ ตารางวา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้คำนวณโดยเปรียบเทียบขนาดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีเนื้อที่ ๘๓ ตารางวา ถนนซอยสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน ศ. มีความกว้าง ๖.๘๐ เมตร เท่ากับว่าอาคารพิพาททางด้านทิศใต้มีระยะร่นห่างจากกึ่งกลางถนนซอยสาธารณะ ๕.๘๘ เมตร น้อยกว่า ๖ เมตร กรณีจึงเชื่อได้ว่า อาคารพิพาททางด้านทิศใต้มีระยะร่นห่างจากกึ่งกลางถนนซอยสาธารณะ ๕.๘๘ เมตร น้อยกว่า ๖ เมตร อันเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อ ๕๐ วรรคสอง (๑)^{๑๖} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ

^{๑๖} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๐ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร มิให้มีส่วนของอาคารล้ำเข้ามาในแนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรั้วหรือกำแพงกันแนวเขตที่สูงไม่เกิน ๒ เมตร

อาคารที่สูงเกิน ๒ ชั้นหรือเกิน ๘ เมตร อาคารขนาดใหญ่ ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ คลังสินค้า ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน ๓ ชั้น หรือไม่เกิน ๑๐ เมตร และพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่นดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ที่กำหนดห้ามมิให้เจ้าของที่ดินก่อสร้างอาคารบนที่ดินของตนเองบริเวณที่ติดติดกับแนวเขตที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ทางสาธารณะอันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งของตกหล่นจากตัวอาคารได้ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้มีการรื้อถอนอาคารพิพาทด้านทิศใต้ ให้มีระยะถอยร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนขอยสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน ศ. อย่างน้อย ๖ เมตร ให้เป็นไปตามข้อ ๕๐ วรรคสอง (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๓/๒๕๕๘)

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการพาณิชย์ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จก่อนกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างตัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สวด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ตั้งอาคารดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ แม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงข้างต้น แต่ยังคงต้องตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันที่กำหนดห้ามมิให้มีการตัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อการพาณิชย์ให้เป็นอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลใช้บังคับ ได้มีการตัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารอันมีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ควบคุมให้การตัดแปลงหรือการใช้อาคารนั้นเป็นไปตามกฎหมาย กรณีย่อมถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองแม่สอดได้จัดทำโครงการก่อสร้างตลาดไนท์บาร์ชาในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๐๒ ของเทศบาล โดยได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๖ ตารางเมตร มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมการค้าขายของประชาชน ต่อมา เทศบาลเมืองแม่สอดได้เปิดประมูลให้นิติบุคคลและบุคคลทั่วไปเช่าอาคารดังกล่าว ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ประมูลได้ จึงได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขออนุญาตปรับเปลี่ยนพื้นที่และปรับปรุงอาคารพิพาท โดยจะปรับปรุงชั้นล่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้นที่ ๒ เป็นดีพาร์ทเมนต์สตรี และชั้นที่ ๓ เป็นเพลย์แลนด์ รวมทั้งจะปรับปรุงในส่วนของหลังคาและบันไดทางขึ้นลง ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุญาตให้ทำได้ และต่อมาเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ. ๖) เพื่อใช้ในการพาณิชย์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จดทะเบียนแบ่งเช่าช่วงอาคารพิพาทให้แก่บริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค แต่หอการค้าจังหวัดตากและองค์กรต่าง ๆ ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอแม่สอดว่า การเปิดดำเนินการกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการประกอบกิจการผิดจากเจตนาของสัญญาเช่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณที่นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายสินค้า ส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และอาจผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดตากตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ มีหน้าที่ส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจโดยทั่วไป พร้อมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลเมืองแม่สอดและเป็นตัวแทนพ่อค้าในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบการจดทะเบียนเช่าช่วงอาคารพิพาทว่าชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ และขอให้มีคำสั่งระงับการให้เช่าช่วงชั่วคราว รวมทั้งให้หยุดดำเนินการใด ๆ ระหว่างที่มีการตรวจสอบ ให้ทบทวนและตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้อาคารพิพาทว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดปรับปรุงอาคารจนกว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีคำวินิจฉัย ต่อมา หอการค้าจังหวัดตากได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและมีมติมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



เป็นตัวแทนยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอให้เพิกถอนสัญญาเช่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือให้สัญญาเช่าช่วงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นโมฆะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อาคารพิพาทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร ๓ ชั้น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ เพื่อใช้ในการพาณิชย์ และเมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับรองอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.๖) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยระบุในใบรับรองว่าเป็นอาคารเพื่อใช้ในการพาณิชย์ แต่ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ดาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณอาคารพิพาท และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ กรณีเช่นนี้ แม้ว่าอาคารพิพาทจะได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ก่อนกฎกระทรวงข้างต้นใช้บังคับ ทำให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวก็ตาม แต่ในข้อ ๔^๗ ของกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มีข้อห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพื่อการค้าพาณิชย์ให้เป็นอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับรองการดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้อาคาร (แบบ อ. ๖) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยระบุในใบรับรองว่าเป็นอาคารเพื่อใช้ในการพาณิชย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำอาคารพิพาทไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เช่าช่วงในพื้นที่ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เพื่อใช้สำหรับประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่ประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ตามหนังสือ

^๗ กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ดาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ดาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ภายในแนวเขตควบคุมอาคารตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒



สัญญาแบ่งเช่าช่วงอาคาร ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงดังกล่าว อาคารพิพาทจึงไม่อาจดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารเพื่อการพาณิชย์เป็นอาคารเพื่อประกอบกิจการประเภทค้าปลีกค้าส่งได้ และแม้สัญญาเช่าอาคารพิพาทจะระบุข้อความอนุญาตให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงได้ แต่การให้เช่าช่วงเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ นั้น ต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมิได้ควบคุมให้การใช้อาคารเป็นไปตามกฎหมาย ปลอมให้มีการดัดแปลงอาคารผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการใช้อาคารจากการพาณิชย์เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ผิดสัญญาเช่าอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธิบอกเลิกการเช่าได้ตั้งแต่วันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของอาคารตามวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างตลาดในห้างชำภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๓/๒๕๕๘)

กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้ดัดแปลงอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และการดัดแปลงอาคารซึ่งฝ่าฝืนต่อกฎหมายนั้นยังคงดำรงอยู่ โดยเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคารข้างเคียงผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการดัดแปลงอาคารได้ร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และติดตามเรื่องร้องเรียนมาตลอด กรณีเช่นนี้ แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้พิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการจนกระทั่งถึงขั้นตอนการลงนามอนุมัติให้มีการรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงแล้วก็ตาม แต่เมื่อระยะเวลาผ่านล่วงเลยไปเป็นเวลานาน ก็ยังไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อทำการรื้อถอนอาคารส่วนที่มีการดัดแปลง กรณีย่อมต้องถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทางด้านทิศเหนือติดกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๖ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ๕ ชั้น ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดทั้งสอง ต่อมาผู้ร้องสอดทั้งสองได้ต่อเติมอาคารพาณิชย์เดิมในส่วนที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อเติมอาคารเสร็จแล้วปรากฏว่ามีส่วนของอาคารที่ต่อเติมเอียงเข้าหาที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีเป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสวนหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และตามสภาพที่ปรากฏอาคารอาจพังทลายลงมาทับสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ติดกัน ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และติดตามเรื่องร้องเรียนมาตลอด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนแล้วพบว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดัดแปลงอาคารรุกล้ำในส่วนที่ใช้สอยร่วมกันโดยชั้นงานได้เอียงเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่โครงสร้างอาคารส่วนที่ต่อเติมสภาพทั่วไปไม่มีการทรุดตัวหรือแตกร้าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทที่มีการดัดแปลง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคำสั่งถึงผู้ร้องสอดที่ ๑ และผู้ร้องสอดที่ ๒ รายละเอียด ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามเข้าไปในอาคารที่อาจเป็นอันตราย และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาทให้ถูกต้องและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามและมีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ร้องสอดทั้งสองฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตออกทั้งหมด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ผู้ร้องสอดทั้งสองยังคงไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารตามคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าระยะเวลาเวลาล่วงเลยมานานพอสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการรื้อถอนอาคารพิพาทส่วนที่ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมในส่วนที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำที่เข้าลักษณะเป็นการดัดแปลงอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีพบว่า มีส่วนของอาคารที่ดัดแปลงเอียงเข้าหาที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และติดตามเรื่องร้องเรียนมาตลอดจนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ อันเป็นวันฟ้องคดี รวมทั้งมีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องสอดทั้งสองต่อเติมอาคารส่วนพิพาทอันเข้าลักษณะการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เห็นว่าเป็นกรณีที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐^{๒๐}

^{๑๘} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซม หรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๙-๒๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาต หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระวังการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อำนาจตาม (๑)



และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบข้อ ๓๔ วรรคหก^{๒๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๕)^{๒๒} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกคำสั่งถึงผู้ร้องสอดทั้งสอง รายละเอียด ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามเข้าไปในอาคารที่อาจเป็นภัยอันตราย และคำสั่งให้ดำเนินการดังนี้ (ก) ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายการดังต่อไปนี้ ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร โดยปราศจากสิ่งปกคลุม ต้องมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง (ข) ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดตาม (ก) ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตออกทั้งหมด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ผู้ร้องสอดทั้งสองยังคงไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งและมีไดุ้ทธธณ์คำสั่งดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดทั้งสองไม่รื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น

^{๒๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๔ ๗๗ ๗๗

ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร

^{๒๒} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

๗๗ ๗๗

(๕) ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่นต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่น กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร

๗๗ ๗๗

^{๒๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐



ยอมมีอำนาจดำเนินการรื้อถอนอาคารส่วนที่มีการดัดแปลงดังกล่าวได้เองตามมาตรา ๔๓^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตสวนหลวง ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติรื้อถอนอาคารส่วนที่พิพาทของผู้ร้องสองทั้งสอง และในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามอนุมัติให้มีการรื้อถอนอาคารส่วนที่พิพาทแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างเหตุว่า ต้องใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการรื้อถอน และต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ จึงยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารส่วนที่มีการดัดแปลงของผู้ร้องสองทั้งสอง กรณีเช่นนี้ แม้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละรายการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่การดัดแปลงอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายยังคงดำรงอยู่ และผู้ฟ้องคดี ได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยติดตาม เรื่องร้องเรียนมาตลอด จนระยะเวลานานหลายปีจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการรื้อถอนอาคารส่วนพิพาทของผู้ร้องสองทั้งสองตามที่กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติ รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อทำการรื้อถอนอาคาร ส่วนที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารส่วนที่ผู้ร้องสองทั้งสอง ดัดแปลงจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนอาคาร

^{๒๔} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไปขอให้ศาล มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้รับผิดชอบงานนอกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ และคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการ จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึด และเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็น ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

ของผู้ร้องสองทั้งสองในส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๗/๒๕๕๘)

การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย เป็นอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการการค้าหรือธุรกิจที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการไม่เกินแปดสิบตารางวา ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพื่อพักอาศัยให้เป็นอาคารเพื่อประกอบพาณิชย์กรรมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต่อเติมและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในลักษณะดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ร้องสองได้ยื่นคำขออนุญาตต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย โดยมีพื้นที่ที่ขอต่อเติมขนาด ๔.๕๐x๔ เมตร รวม ๑๘ ตารางเมตร และได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบลระแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ หลังจากที่ได้ต่อเติมอาคารดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องสองได้ขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายของชำโดยมีสินค้าสำเร็จรูปประเภทอุปโภคและบริโภค และของเบ็ดเตล็ดขายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหารจากผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีซึ่งพักอาศัยอยู่ติดกับบ้านของผู้ร้องสองได้มีหนังสือร้องเรียนต่อเทศบาลตำบลระแหง โดยอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ร้องสองต่อเติมอาคารเพื่อประกอบกิจการค้าขาย อันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบข้อ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และการประกอบกิจการค้าขายของผู้ร้องสองก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านของผู้ร้องสองได้จอดรถในบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี บางรายไม่ดับเครื่องยนต์และเปิดไฟหน้ารถส่องเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดี ทำให้เกิดเสียงดังรำคาญและเหม็นกลิ่นน้ำมันรถและบางครั้งมีลูกค้ามานั่งดื่มสุรา เขียร์ฟุตบอล และมีการทะเลาะวิวาทกัน



ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าวและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการกระทำของผู้ร้องสอดไม่พบสิ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือสิ่งสกปรก หรือสิ่งที่จะเป็นต้นเหตุของเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและมีหนังสือร้องเรียนถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือขอหารือในประเด็นตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไปยังศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย และได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโดยอ้างอิงความเห็นของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การกระทำของผู้ร้องสอดยังไม่ถือเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถสั่งให้ผู้ร้องสอดหยุดการค้าขายได้ ส่วนประเด็นการต่อเติมอาคารของผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในการต่อเติมอาคารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการเพื่อยุติการประกอบกิจการค้าของผู้ร้องสอดที่ได้ประกอบกิจการในทาวนเฮาส์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อระงับเหตุรำคาญดังกล่าวโดยเร่งด่วน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีว่าอาคารของผู้ร้องสอดได้มีการดัดแปลงโดยไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารพิพาท ผลการตรวจสอบพบว่า อดีตสามีของผู้ร้องสอดเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตต่อเติมอาคารพิพาทเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในการต่อเติมอาคารดังกล่าวแก่ผู้ขออนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้ต่อเติมอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ทั้งนี้ การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง

^{๒๕} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ตรี เว้นแต่

(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ

(๓) การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

